

REGLAMENTO PARA EL PAGO DE PASAJES

Capítulo I.- Generalidades

Artículo 1. El presente Reglamento determina las normas y procedimientos que deben aplicarse para la autorización del pago de pasajes de conformidad con la Cláusula 103 del Contrato Colectivo de Trabajo y la Fracción IX del Artículo 63 del Reglamento Interior de Trabajo.

Asimismo, establece las facultades, funciones y obligaciones de la Comisión Nacional Mixta y de las Subcomisiones Mixtas de Pasajes.

Artículo 2. La Comisión Nacional Mixta de Pasajes, es responsable de recibir, estudiar y autorizar las solicitudes de pasajes respecto de trabajadores que laboren en la Ciudad de México, así como el órgano facultado para otorgar, cancelar, modificar o prorrogar el pago de la compensación por pasajes, en la misma circunscripción territorial y de resolver los casos de controversia que se presenten en las Subcomisiones.

En el sistema foráneo, las Subcomisiones Mixtas de Pasajes, son los órganos facultados para los mismos objetos, en sus respectivas jurisdicciones, en los términos del presente Reglamento y del instructivo que sobre la materia emitirá la Comisión Nacional.

Artículo 3. Los trámites para obtener el pago de la compensación por pasajes, deberán sujetarse a lo dispuesto en el presente Reglamento y a los procedimientos que establezca el instructivo, el que será elaborado y autorizado por las partes.

Capítulo II.- De la Comisión Nacional Mixta de Pasajes

Artículo 4. La Comisión Nacional Mixta de Pasajes se integrará por un Representante del Instituto y otro del Sindicato, designados libremente por las partes, las que comunicarán por escrito la designación o remoción de sus Representantes.

Artículo 5. El domicilio de la Comisión Nacional Mixta de Pasajes será el del Instituto y dispondrá de una plantilla de personal autorizada y adecuada a sus necesidades, local, mobiliario y equipo necesario para dar cumplimiento a su operación.

Artículo 6. Los Representantes de la Comisión Nacional Mixta de Pasajes, tendrán iguales derechos y obligaciones en cuanto a las funciones que les corresponda, de conformidad con el presente Reglamento.

Artículo 7. El personal adscrito a la Comisión, dependerá administrativamente de los Representantes de las partes, debiendo cumplir con las disposiciones del Contrato Colectivo de Trabajo y sus Reglamentos.

Artículo 8. Las faltas frecuentes de asistencia, la notoria impuntualidad, la morosidad de alguno de los Representantes de la Comisión Nacional Mixta de Pasajes o Subcomisiones, deberán ser hechas del conocimiento de la parte a quien represente, a fin de que se tomen las medidas pertinentes.

Capítulo III.- De las Subcomisiones Mixtas de Pasajes

Artículo 9. En cada Delegación Regional o Estatal, funcionará una Subcomisión Mixta de Pasajes, integrada por un Representante del Instituto y otro del Sindicato, designados libremente por el Delegado Regional o Estatal y el Comité Ejecutivo Seccional o Delegacional Foráneo Autónomo, quienes comunicarán por escrito la designación o remoción de sus Representantes, los que tendrán iguales derechos y obligaciones en cuanto a las funciones que les corresponda, de conformidad con el presente Reglamento.

El domicilio de las Subcomisiones en el sistema foráneo, será el del Instituto; disponiendo de una plantilla de personal autorizada y adecuada a sus necesidades, así como del local, mobiliario y equipo que se requiera para dar cumplimiento a su operación.

Capítulo IV.- De las facultades, funciones y obligaciones de la Comisión Nacional y de las Subcomisiones

Artículo 10. Son facultades, funciones y obligaciones de la Comisión Nacional Mixta de Pasajes, las siguientes:

I. Vigilar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones señaladas en el presente Reglamento y en el Instructivo que sobre la materia emita la propia Comisión;

II. Actualizar el tabulador de Cuotas de Pasajes, conforme al contenido de la Cláusula 103;

III. Tramitar, estudiar y resolver las solicitudes de los trabajadores relacionadas con la aplicación de la Cláusula 103;

IV. Realizar los estudios que conduzcan a la inclusión de otras categorías diferentes a las señaladas en la Cláusula 103;

V. Autorizar los instructivos necesarios para agilizar el trámite en el otorgamiento de la compensación;

VI. Autorizar los formatos que se utilicen en el trámite para el pago de la compensación por pasajes;

VII. Establecer las normas y procedimientos para el trámite y otorgamiento de la compensación y vigilar su estricto cumplimiento;

VIII. Mantener actualizado el Padrón de Trabajadores que perciben el pago de pasajes;

IX. Recibir, atender y resolver oportunamente las solicitudes de los trabajadores;

X. Solicitar en caso de duda a los interesados y/o a las Delegaciones los documentos y datos necesarios que acrediten el derecho al pago de la compensación por pasajes;

XI. Emitir los dictámenes correspondientes y vigilar su cumplimiento;

XII. Cancelar, modificar o prorrogar los dictámenes emitidos en los términos de este Reglamento;

XIII. Actuar como árbitro en casos de discrepancia de las Subcomisiones;

XIV. Asesorar, apoyar, coordinar, vigilar y controlar el correcto funcionamiento de las Subcomisiones Mixtas de Pasajes;

XV. Recibir y evaluar los informes que rindan las Subcomisiones Mixtas de Pasajes; y

XVI. Proporcionar asesoría en materia de su competencia.



REGLAMENTO PARA EL PAGO DE PASAJES

Artículo 11. Son facultades, funciones y obligaciones de las Subcomisiones Mixtas de Pasajes en el ámbito de su circunscripción:

I. Vigilar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones señaladas en el presente Reglamento y en el Instructivo que sobre la materia emita la Comisión Nacional;

II. Mantener actualizado el Padrón de Trabajadores que perciben el pago de pasajes;

III. Recibir, atender y resolver oportunamente las solicitudes de los trabajadores;

IV. Solicitar en caso de duda a los interesados y/o a las Delegaciones los documentos y datos necesarios que acrediten el derecho al pago de la compensación por pasajes;

V. Emitir los dictámenes correspondientes y vigilar su cumplimiento;

VI. Cancelar, modificar o prorrogar los dictámenes emitidos en los términos de este Reglamento;

VII. Informar a la Comisión Nacional Mixta de Pasajes, de sus actividades con la periodicidad y en la forma que la misma determine;

VIII. Proponer los cambios necesarios tendientes a perfeccionar el sistema y los procedimientos para el otorgamiento de la compensación por pasajes;

IX. Turnar a la Comisión Nacional Mixta de Pasajes los casos de desacuerdo, para su resolución; y

X. Asesorar y orientar, en el ámbito de su circunscripción a los trabajadores y a las dependencias del Instituto sobre el sistema de otorgamiento de pago de pasajes.

Capítulo V.- Del pago de la Compensación por Pasajes

Artículo 12. Percibirán una compensación fija mensual para pasajes, los trabajadores que ostenten las categorías siguientes:

- Trabajadora Social
- Nutricionista Dietista
- Auxiliar de Trabajo Social
- Asistente Médica
- Promotor de Estomatología
- Enfermera Especialista en Salud Pública
- Auxiliar de Enfermería en Salud Pública
- Promotor de Salud Comunitaria
- Enfermera Especialista en Atención Primaria de la Salud
- Enfermera Especialista en Atención Materno Infantil
- Enfermera Especialista en Salud Mental
- Enfermera Especialista en Medicina de Familia
- Enfermera Jefe de Piso en Medicina de Familia
- Enfermera Especialista en Geriátrica en el Primer Nivel de Atención
- Trabajador Social Clínico
- Mensajero
- Auxiliar de Soporte Técnico
- Oficial de Soporte Técnico
- Coordinador de Soporte Técnico

Siempre y cuando por la naturaleza de sus funciones desempeñen sus tareas fuera del centro de trabajo de su adscripción.

Artículo 13. La compensación por pasajes se otorgará:



A todo el personal que presta sus servicios fuera de los límites de la Ciudad de México, de la circunscripción territorial del Estado de México, y de las poblaciones asiento de las Delegaciones Regionales y Estatales o viceversa, el Instituto les pagará el importe de un pasaje redondo en servicio de primera clase, computando el mencionado pasaje desde el "Zócalo" en la Ciudad de México y en la circunscripción territorial del Estado de México y desde el centro de las poblaciones asiento de las Delegaciones Regionales y Estatales hasta el centro de trabajo donde el interesado preste sus servicios. También se otorgara este pago a los trabajadores que residan y laboren dentro del mismo municipio, cuando la distancia entre su domicilio y el centro de trabajo exceda a 40 kilómetros. Igualmente, a todo trabajador que resida en algún municipio y que tenga su adscripción en otro, o bien de un Estado a otro, siempre y cuando sean colindantes, se le pagará el pasaje en primera clase desde el Estado o municipio en que viva hasta el Estado o municipio en donde trabaje pagándose al trabajador que tenga horario discontinuo el importe de dos pasajes redondos en primera clase. En el caso de que no existiera servicio de primera clase, se pagará el costo del pasaje en el servicio que se encuentre establecido.

Capítulo VI. - De las Obligaciones

Artículo 14. Las prestaciones anteriores no serán suspendidas en las vacaciones, en las licencias por enfermedad o en aquellas menores de 15 días.

Artículo 15. Los trabajadores que perciban la compensación por pasajes, deberán dar aviso a la Comisión Nacional o Subcomisiones Mixtas de Pasajes, según corresponda, sobre cualquier cambio de domicilio en un plazo no mayor de 15 días.

Artículo 16. Los trabajadores que perciban el pago de la "compensación por pasajes" y que al tener un cambio de adscripción, categoría, residencia o tipo de contratación les sea suspendida la compensación, deberán solicitar nuevamente su pago ante la Comisión Nacional o Subcomisión Mixta de Pasajes, según corresponda, a fin de que en los casos procedentes y previa justificación se les otorgue nuevamente la prestación.

Artículo 17. El trabajador que por cualquier causa perciba indebidamente la compensación por pasajes, tendrá obligación de informarlo de inmediato y por escrito a la Comisión Nacional Mixta o Subcomisiones, para que se realicen los ajustes correspondientes.

Artículo 18. El trabajador que proporcione datos falsos a fin de lograr el otorgamiento de la compensación por pasajes, será reportado a la Comisión Nacional Mixta de Pasajes o Subcomisión Mixta correspondiente, la que solicitará el reintegro por el importe de lo percibido indebidamente, así como la suspensión del derecho a la compensación, notificándolo a la Comisión Nacional o Subcomisión Mixta Disciplinaria, a fin de que se resuelva lo procedente.

Artículo 19. Los casos no previstos en este Reglamento, serán resueltos por la Comisión Nacional Mixta de Pasajes.